

376-5/2-10-10519/23

06.12.23

Respublikanın notariat ofislərinə

Notariat hərəkətlərindən sui-istifadə edilməklə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın nağdlaşdırma yolu ilə ləqəlləşdirılması halları barədə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən tipologiya hazırlanmışdır.

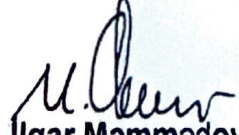
Tipologiyaya görə dövlət satınalma müsabiqəsinin qalibləri olmuş bir sıra hüquqi şəxslərlə ayrı-ayrı fiziki şəxslər arasında notariat qaydasında bağlanmış borc və ya tapşırıq müqavilələri əsasında pul vəsaitləri notariusun depozit hesabı vasitəsilə nağdlaşdırılmışdır.

Qanunvericiliyə əsasən dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə edilmiş vəsaitin nağdlaşdırılmasına yol verilmir. Belə ki, "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Qanunun 3.4.7-ci maddəsinə görə dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadəsi (xərclənməsi) üzrə hesablaşmalar nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Göstərilənlərə əsasən "Hüquqi şəxslər ilə fiziki şəxslər arasında notariat qaydasında bağlanmış borc (və ya tapşırıq) müqavilələri əsasında hüquqi şəxslərə məxsus vəsaitlərin nağdlaşdırılması" ilə bağlı Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən hazırlanmış tipologiya öyrənilməsi və fəaliyyətinizdə istifadə edilməsi üçün sizə göndərilir.

Qoşma: 3 vərəq, 1 nüsxə.

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin reisi**


İlqar Məmmədov

TİPOLOGİYA 1. Hüquqi şəxslər ilə fiziki şəxslər arasında notarial qaydada bağlanmış borc (və ya tapşırıq) müqavilələri əsasında hüquqi şəxslərə məxsus vəsaitlərin nağdlaşdırılması

Öhdəlik daşıyan şəxsdən daxil olmuş şübhəli əməliyyatlara dair məlumatların ətraflı təhlili nəticəsində hüquqi şəxslərin nümayəndələri ilə fiziki şəxs arasında notarial qaydada bağlanmış borc (və ya tapşırıq) müqavilələrindən və çoxsaylı şirkətlər dairəsindən (əsasən şəxsi əlamətinə malik şirkətlərdən) istifadə olunmaqla, külli miqdarda pul vəsaitlərinin nağdlaşdırılmasının yeni sxemi müəyyən olunmuşdur.

"HŞ1" və "HŞ2" şirkətlərinin qanuni təmsilçiləri (nümayəndələri) olan "S" və "H" şəxsləri ilə həmin şirkətlərdə müxtəlif vəzifələr tutan "A" şəxsi arasında "X sayılı" notariusda təsdiqlənməklə heç bir faiz və təminat şərtləri olmayan onlarla uydurma borc (və ya tapşırıq) müqaviləsinin bağlanması əsasında müvafiq şirkətlərin eyni bir "AB" bankındakı hesablarından "X sayılı" notariusun "AB" bankındakı hesabına milyonlarla manat pul vəsaiti köçürülmüşdür.

Daha sonra "X sayılı" notariusun "AB" bankına göndərirdiyi yazılı təqdimat əsasında "A" şəxsi "X sayılı" notariusun "AB" bankındakı hesabından hüquqi şəxslərdən daxil olmuş müvafiq vəsaiti nağdlaşdırmağa nail olmuşdur.

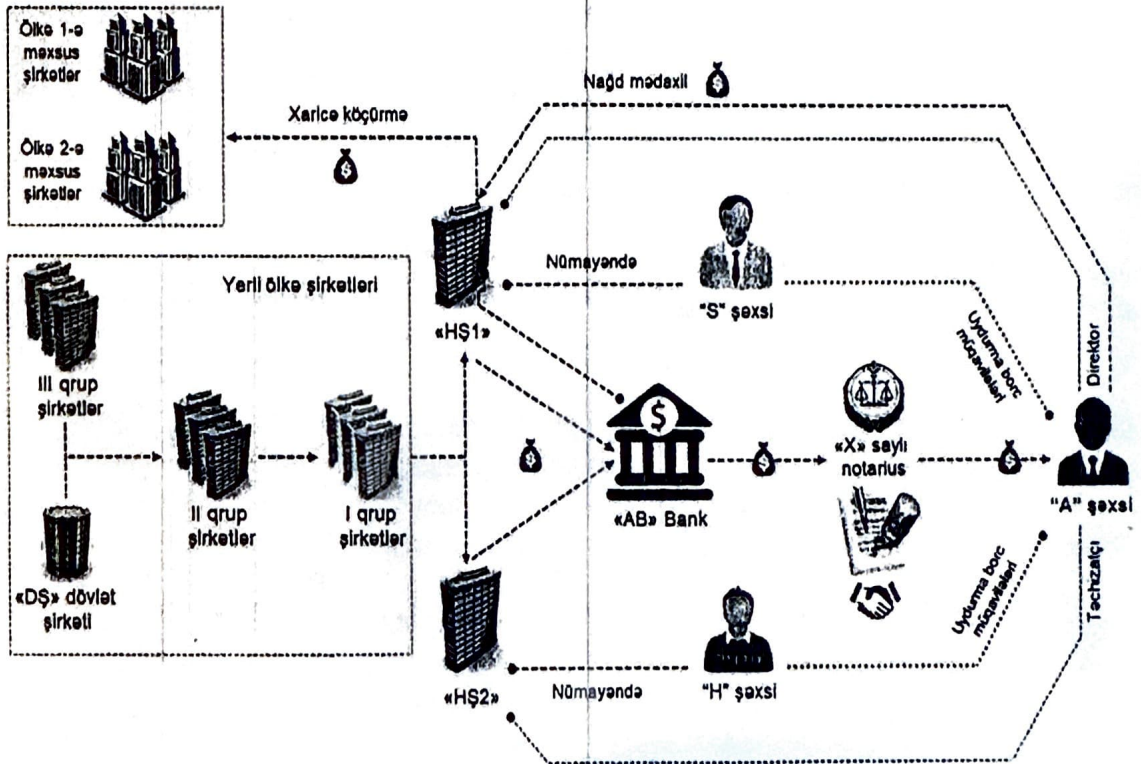
Qeyd olunan borc (və ya tapşırıq) müqavilələri əsasında "A" şəxsi tərəfindən nağdlaşdırılmış pul vəsaitlərinin mənbəyinə dair aparılmış ətraflı təhlil nəticəsində müvafiq pul vəsaitlərinin şəxsi əlamətlərinə malik 10-a yaxın şirkət tərəfindən köçürüldüyü məlum olmuşdur. Öz növbəsində, qeyd olunan şəxsi şirkətlərin vəsaitlərinin mənbəyinə dair bank hesablarının təhlili zamanı onlara da müvafiq olaraq digər 10-a yaxın şirkətdən (o cümlədən, şəxsi əlamətlərinə malik şirkətlərdən) köçürmələrin edildiyi müəyyən olunmuşdur. İkinci qrup şirkətlərə isə digər çoxsaylı üçüncü qrup şirkətlərdən, o cümlədən "DŞ" dövlət şirkətindən pul vəsaitinin daxil olduğu məlum olmuşdur. Araşdırma nəticəsində qeyd olunan qrup şirkətlərin rəhbərləri, imza səlahiyyətli şəxsləri və təsisçilərinin eyni şəxslər dairəsinin olması baxımından həmin şirkətlərin əlaqəliliyi və nəticədə eyni benefisiara məxsus olması aşkar edilmişdir. Bundan əlavə, borc müqavilələrinin şəxsin profil məlumatları ilə müqayisəli təhlilə əsasən, "A" şəxsinə verilmiş borc məbləğinin onun gəlirlərinə mütənasib olmadığı müəyyən olunmuşdur.

Kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən əldə olunmuş məlumat əsasında birinci qrup şirkətlərin böyük əksəriyyətinin müqavilə tarixinə yaxın tarixdə təsis olunduqları, eləcə də dövlət satınalmalarına dair elektron məlumat bazasından əldə olunmuş məlumatın təhlili əsasında qeyd olunan üçüncü qrup şirkətlərdən 2-nin ümumilikdə yüzdən çox dövlət satınalma müsabiqəsinin qalibləri olduqları müəyyən edilmişdir.

2-ci qrup şəxsi şirkətlərin hesab çıxarışlarının təhlilinə əsasən, notariusun "AB" bankındakı hesabından aparılmış nağdlaşdırma əməliyyatlarından təqribən 1 ay əvvəl "A" şəxsi tərəfindən müvafiq şirkətlərdən birinin hesabına milyonlarla manat məbləğində pul vəsaitini

- borc alan fiziki şəxsin borc verən hüquqi şəxslərdə imza səlahiyyətinə malik icraçı direktor və mal təchizatçısı vəzifələrində çalışması;
- dövlət vəsaitlərinin böyük hissəsinin dolayısı ilə riskli vergi ödəyicisi olan və ümumiyyətlə işçisi olmayan şirkətlərə köçürülərək nağdlaşdırılması;
- kredit müqavilələrini borc verən hüquqi şəxslərin adından imzalayan şəxslərin müvafiq hüquqi şəxslərdə sırası işçi vəzifələrində olması;
- tapşırıq müqavilələrində nəzərdə tutulmuş iş və ya xidmətlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin predmeti olmasına baxmayaraq vəkalət alan şəxslərin fərdi sahibkar qismində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda alınmaması;
- fiziki şəxs tərəfindən nağdlaşdırmaların həyata keçirilməsi;
- şirkətlərin böyük əksəriyyətinin müqavilə tarixinə yaxın tarixdə təsis olunması;
- dövlət müəssisələrindən şirkətlərə daxil olan vəsaitlərin əsasən eyni tarixlər ərzində digər əlaqəli şəxslərlə şirkətlərə köçürülməsi və qısa zaman ərzində notariat ofisinin depozit hesabı vasitəsilə nağdlaşdırılması;
- əlaqəli eyni iki şirkətin çoxsaylı satınalma müسابiqələrinin qalibi olması.

Hüquqi şəxslər ilə fiziki şəxs arasında notarial qaydada bağlanmış borc (və ya tapşırıq) müqavilələrindən və çoxsaylı şirkətlər dairəsindən (əsasən şəxsi əlamətinə malik şirkətlərdən) istifadə olunmaqla külli miqdarda pul vəsaitlərinin nağdlaşdırılması sxemi



nağd şəkildə mədaxil etdiyi məlum olmuşdur. Mədaxil olunan vəsaitlərin böyük hissəsi daha sonra müxtəlif malların alışı üçün avans ödənişi təyinatı ilə iki xarici ölkəyə məxsus şirkətlərin bank hesablarına köçürülmüşdür.

Həmçinin araşdırma nəticəsində dövlət müəssisələrindən müvafiq şirkətlərə daxil olan vəsaitlərin eyni və ya yaxın tarixlər ərzində digər əlaqəli şəxslərə (bunlardan bir çoxunun dövlət büdcəsinə iri məbləğdə vergi borcları mövcuddur) köçürüldüyü və qısa zaman ərzində notariat ofisinin depozit hesabı vasitəsilə nağdlaşdırıldığı müəyyən olunmuşdur.

Borc vəsaitlərinin ilkin mənbəyinin dövlət satınalma müsabiqələrinin qalibi olan şirkətlərlə əlaqəli olması faktının aşkar edilməsi nağdlaşdırılaraq mənimsənilən pul vəsaitinin dövlət büdcəsinə məxsus vəsaitlər olduğunu ortaya çıxarmışdır.

İstifadə olunmuş mexanizmlər

- notarius;
- kredit təşkilatı;
- dövlət şirkəti;
- şəxslər.

İstifadə olunmuş alətlər

- nağd mədaxillər;
- bank köçürmələri;
- borc və ya tapşırıq müqavilələri.

İstifadə olunmuş üsullar

- yeni təsis edilmiş şəxslər vasitəsilə köçürmələrin edilməsi ilə mənimsənilən büdcə vəsaitinin izinin itirilməsi;
- nominal şəxslərdən istifadə etməklə uydurma borc və ya tapşırıq müqavilələrinin bağlanması ilə büdcə vəsaitlərinin asan mənimsənilməsi üçün əsasların yaradılması.

İndikatorlar

- hüquqi şəxslərin nümayəndələri ilə fiziki şəxs arasında notarial qaydada bağlanmış iriməbləqli borc (və ya tapşırıq) müqavilələri üzrə heç bir faiz və təminatın nəzərdə tutulmaması ilə onların uydurma xarakterə malik olması;
- borc alan fiziki şəxsin əldə etdiyi borc məbləğinin onun gəlirlərinə mütənasib olmaması;
- borc alan şəxs tərəfindən şirkətlərin birinin bank hesabına borc (və ya tapşırıq) müqavilələri və nağdlaşdırma əməliyyatlarının tarixlərindən təqribən bir ay öncə nağd pul vəsaitlərinin mədaxil edilməsi;